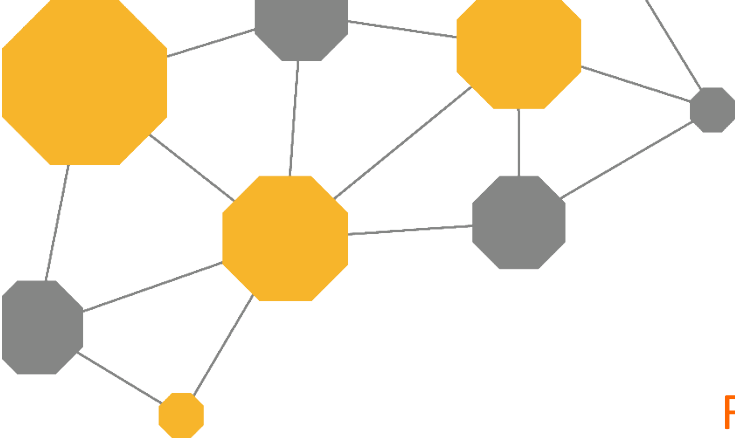




FOCUS

Recherches généalogiques/recherches d'héritiers : que pouvez-vous délivrer ?

Vous êtes régulièrement sollicités par des généalogistes ou des notaires qui souhaitent obtenir des actes d'état civil ou des informations provenant des registres de la population. Il ne vous a pas échappé que ces accès sont très réglementés. Voici un rappel des dispositions légales.

Table des matières

1. L'accès aux actes d'état civil	2
A. Rappel	2
B. Quels sont les actes d'état civil publics ?	2
C. Les dispositions légales encadrant les recherches généalogiques	2
2. La consultation des registres à des fins généalogiques	5
A. Les deux régimes instaurés par l'arrêté royal du 5 janvier 2014	5
1. Registres de la population clôturés depuis plus de 120 ans	5
2. Registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans	6
B. La consultation des registres pour la recherche d'héritiers	7
3. Sources	9

Il faut distinguer : 1. les recherches à des fins généalogiques dans les **actes de l'état civil** et 2. la communication d'informations contenues dans les **registres** de la population.

Ces deux aspects sont en effet régis par des **bases légales différentes**.

1. L'accès aux actes d'état civil

A. Rappel



Depuis l'entrée en vigueur de la BAEC, le délai à l'issue duquel les actes de l'état civil peuvent être rendus publics a été réduit. Et plus récemment (depuis le 1^{er} janvier 2025), l'article 29 de l'ancien Code civil qui régit cette question a une nouvelle fois été modifié.

B. Quels sont les actes d'état civil publics ?

Il s'agit de :

- tous les extraits d'actes de **décès (quelle que soit leur date)** ;
- les copies d'actes de **décès** établis après le 31 mars 2019 ;
- les copies d'actes de **décès** établis avant le 31 mars 2019 qui ont plus de 75 ans ;
- les extraits et copies d'actes de **mariage** de plus de 75 ans ;
- les extraits et copies d'**autres actes** de plus de 100 ans.

C. Les dispositions légales encadrant les recherches généalogiques



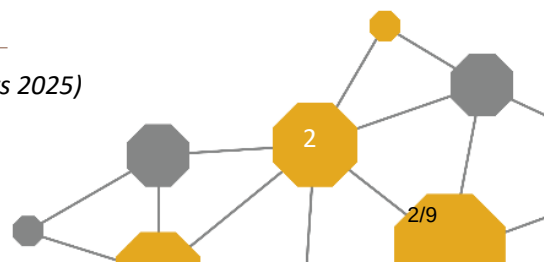
Un arrêté royal daté du 17 mars 2021 encadre les recherches à des fins généalogiques dans les actes de l'état civil. Publié au Moniteur le 31 mars 2021, il est entré en vigueur le 1^{er} mai 2021¹.

La procédure diffère selon qu'il s'agisse d'actes publics et d'actes non publics.

⇒ S'agissant des **actes publics** :

- **Toute personne** peut obtenir un extrait ou une copie d'actes de l'état civil publics auprès de **l'officier de l'état civil de la commune où l'acte a été établi**, ou des Archives de l'Etat, si l'acte y a été transféré.
- La consultation des actes de l'état civil publics qui ne sont pas disponibles dans la BAEC peut s'effectuer en mettant à disposition du demandeur les registres de l'état civil, les tables et les pièces annexes, pour examen.

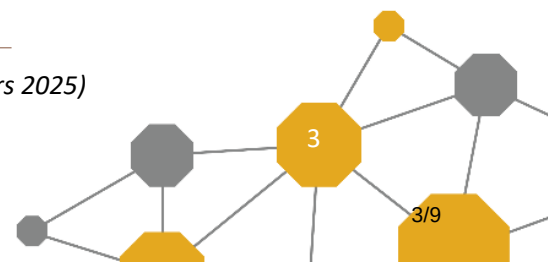
¹ [ARRETE ROYAL du 17 mars 2021 relatif aux recherches à des fins généalogiques dans les actes de l'état civil et accordant l'accès à la BAEC aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat - Vanden Broele Connect](#)



- Lorsque les actes ont été mis à disposition de manière électronique par les Archives de l'Etat, leur consultation s'effectue : soit auprès des Archives de l'Etat, soit auprès de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'acte a été établi, **si le Collège des bourgmestre et échevins a autorisé la consultation de ces actes.**
- Lorsque les actes n'ont pas été mis à disposition de manière électronique par les Archives de l'Etat, leur consultation s'effectue auprès de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'acte a été établi (**modalités à déterminer par une décision du Collège des bourgmestre et échevins**).

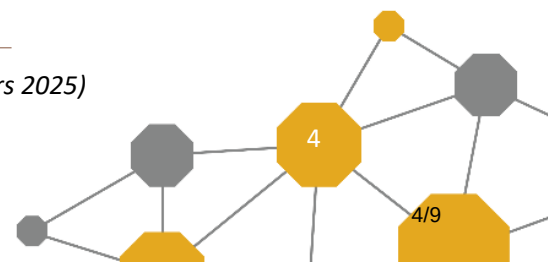
⇒ S'agissant des **actes non publics** :

- La consultation des actes de l'état civil non publics à des fins généalogiques s'effectue par la **délivrance des copies ou des extraits par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'acte a été établi.**
- La **demande** doit être accompagnée de **données très précises**. Elle doit comprendre :
 - 1° les données d'identification :
 - a) pour les **personnes physiques** : le nom, les prénoms et le numéro de registre national du demandeur ou, en son absence, le numéro de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;
 - b) pour les **personnes morales et les entreprises** : le numéro d'entreprise de la Banque Carrefour des Entreprises ;
 - c) pour les **personnes physiques ou morales étrangères**, qui ne disposent pas d'un numéro d'identification belge : tout document qui, selon le droit applicable dans l'Etat d'origine de la personne physique ou morale, garantit l'identification de celle-ci ;
 - 2° la mention des actes faisant l'objet de la demande ;
 - 3° une **motivation et une description circonstanciées** des fins généalogiques ;
 - 4° les moyens de diffusion des résultats de la recherche ;
 - 5° **le consentement** de toutes les personnes sur lesquelles porte l'acte ;
 - 6° la confirmation du fait que le demandeur a communiqué son identité et ses coordonnées, en sa qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement général sur la protection des données, à la personne qui doit donner son consentement.



- **Si la personne qui doit donner son consentement est décédée** ou est, en raison de son état de santé, totalement ou partiellement hors d'état d'exprimer sa volonté, fût-ce temporairement, l'époux survivant ou le cohabitant légal survivant, ou à défaut, son représentant légal ou à défaut, au moins l'un des descendants au premier degré de la personne concernée, peut donner ce consentement.
 - **Si le demandeur ne connaît pas les coordonnées des personnes devant donner leur consentement**, il peut, lors de la demande, joindre une communication adressée à la personne dont le consentement est requis. **L'officier de l'état civil envoie alors cette communication au destinataire**, pour autant que cette personne ait une adresse connue en Belgique. Le destinataire décide ensuite de donner suite ou non à la requête du demandeur. L'officier de l'état civil ne communique pas les coordonnées du destinataire au demandeur.
 - **Si la personne qui doit donner son consentement est mineure**, le consentement est donné par le représentant légal.
 - **Si l'acte est disponible dans la BAEC**, la copie ou l'extrait est délivré à partir de la BAEC.
 - **Si l'acte n'est pas disponible dans la BAEC**, la copie ou l'extrait est établi sur la base des registres papier.
- ⇒ Les extraits et les copies d'actes de l'état civil délivrés à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques doivent porter la mention « **Délivré à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques.** »
- ⇒ **Le coût ?**
 Une **base légale** vous permet de percevoir une **rétribution** pour la délivrance de copies et d'extraits ou la consultation des actes dans le cadre de recherches généalogiques ou historiques :
- « La délivrance de copies et d'extraits ou la consultation des actes dans le cadre de recherches généalogiques ou historiques peut donner lieu à des rétributions qui ne peuvent excéder le prix coûtant fixé par l'autorité délivrante » (art. 79, al. 2 ancien Code civil).*

Une redevance peut donc être demandée.



2. La consultation des registres à des fins généalogiques



Le **principe de base** est la **non-délivrance** d'extraits des registres ou de certificats à des tiers.

Une **dérogation à ce principe** a été introduite par un [arrêté royal du 5 janvier 2014²](#) : ces restrictions ne s'appliquent pas lorsque les extraits des registres ou certificats sont destinés à **des fins de recherches généalogiques** ou historiques ou à d'autres fins scientifiques. Mais à certaines conditions !

Et des possibilités supplémentaires pour la **recherche d'héritiers** ont été introduites par un [arrêté royal du 7 mars 2024³](#).

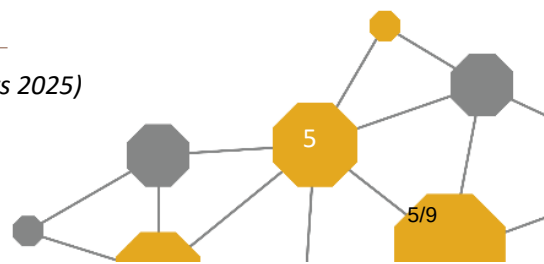
A. Les deux régimes instaurés par l'arrêté royal du 5 janvier 2014

1. Registres de la population clôturés depuis plus de 120 ans

- Ces registres peuvent être **librement consultés** si cette consultation a lieu à des fins généalogiques et historiques ou à d'autres fins scientifiques, qu'il s'agisse de registres papier ou de registres qui, en vue d'une conservation durable, ont été transférés sur un autre support d'information.
- Si c'est spécifié dans la demande, les extraits ou certificats délivrés peuvent mentionner la **filiation ascendante**. Sans cette information, il semble difficile d'effectuer des recherches généalogiques.
- Les **modalités de cette consultation** (par exemple le délai de demande, les heures d'ouverture,...) sont fixées par le Collège communal ou le Collège des Bourgmestre et Echevins.
- Les communes peuvent mettre les reproductions des registres clôturés depuis plus de 120 ans à **prix coûtant** à la disposition de tiers lorsque celles-ci sont destinées à des fins généalogiques, historiques ou à d'autres fins scientifiques. Ces tiers ne peuvent toutefois pas diffuser les reproductions obtenues.

² [ARRETE ROYAL du 5 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers - Vanden Broele Connect](#)

³ [ARRETE ROYAL du 7 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant la recherche d'héritiers - Vanden Broele Connect](#)

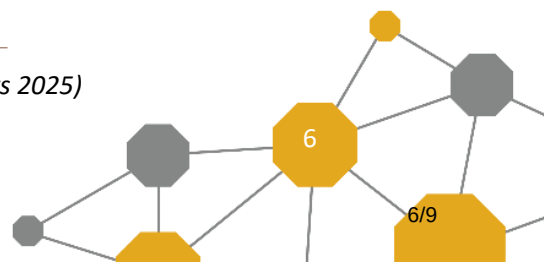


2. Registres de la population clôturés depuis moins de 120 ans

Ici, les règles sont plus **strictes** : l'accès n'est donné que moyennant le **consentement des descendants** à l'utilisation de ces données. Et en l'absence de descendants au premier degré, c'est le **consentement du collège des bourgmestre et échevins** qui est requis.

Dans le détail :

- La commune ne peut délivrer au demandeur des extraits ou certificats demandés à des fins généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques que moyennant le **consentement écrit** de la personne sur laquelle portent ces documents ou de l'un de ses proches.
- Une **hiérarchie claire** des personnes qui doivent donner leur consentement est prévue:
 1. En premier lieu : la personne concernée. Dans le cas de mineurs, ce consentement doit être donné par les parents ou par le tuteur légal.
 2. Si la personne concernée est décédée ou n'est plus saine d'esprit (par exemple en cas de démence) : c'est l'époux survivant ou le cohabitant légal survivant.
 3. Si ce dernier (époux ou cohabitant légal) n'est également plus en état d'exprimer sa volonté : ce sera l'un des enfants de la personne concernée. Le consentement de l'un des enfants suffit.
 4. À défaut de descendants au premier degré, le consentement peut être donné par le Collège communal ou le Collège des Bourgmestre et Echevins.
- Ce consentement (qui doit explicitement faire mention des fins auxquelles l'extrait ou le certificat est demandé) doit être soumis par le demandeur en personne.
- Ce consentement peut également contenir l'autorisation de mentionner la **filiation ascendante** dans l'extrait ou le certificat demandé.
- Que faire si le demandeur ne connaît pas l'adresse de la personne devant donner son **consentement** ? Dans ce cas, une lettre adressée à la personne dont le consentement est requis, peut être jointe à la demande, en vue d'obtenir celui-ci. La commune envoie alors cette lettre au destinataire, qui prend ensuite la décision de donner suite ou non à la requête du demandeur. La commune ne communique pas l'adresse du destinataire au demandeur.
- Dans la demande d'obtention d'extraits ou de certificats, le demandeur doit s'engager à n'utiliser les données à caractère personnel reçues qu'à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques et doit de même mentionner les publications pour lesquelles ces données seront éventuellement utilisées.



- **Le Collège** communal ou le Collège des Bourgmestre et Echevins **peut**, avant de communiquer les informations demandées tirées des registres de la population, **solliciter** auprès du demandeur tous **renseignements complémentaires** destinés à étayer le bien-fondé de la demande.

⇒ **Le coût ?**

Les communes peuvent délivrer les extraits et certificats **au prix coûtant**.

Tant les frais de personnel (pour le temps passé par le personnel communal aux recherches nécessaires et à la délivrance du document demandé) que les coûts d'investissement éventuels (par exemple pour la digitalisation des registres de la population et à leur reproduction) peuvent être pris en compte.

B. La consultation des registres pour la recherche d'héritiers



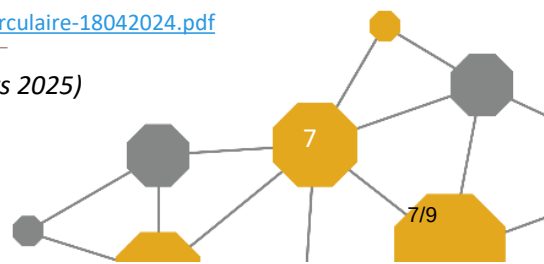
Dans le cadre de la **recherche d'éventuels héritiers**, il n'est pas toujours possible de retrouver toutes les informations recherchées dans le Registre national ou dans les registres de la population informatisés. Dans un certain nombre de cas, un notaire ou un avocat, qu'il ait ou non mandaté un généalogiste professionnel (ou un autre mandataire), a besoin de **données plus anciennes**, datant d'avant l'informatisation des registres de la population et partant, du Registre national. La consultation des informations dans les registres de la population format « papier » est donc nécessaire.

L'arrêté royal du 7 mars 2024 a rendu possible la consultation des registres de la population sans restriction, **à condition que cette recherche soit menée exclusivement afin de retrouver des héritiers**.

Quelle est la procédure à suivre⁴ ?

1. La demande doit être adressée à l'officier de l'état civil, au moyen d'une **requête motivée**.
2. **Par qui ?** Par l'**instance chargée par la loi de la mission légale pour laquelle la recherche de généalogie successorale est nécessaire**. Par exemple : un **notaire** ou un **avocat**, ou par son sous-traitant auquel cas, la demande doit être accompagnée d'un mandat spécial clair et exprès.
3. Lorsque le notaire ou l'avocat (responsable de traitement) désigne un **mandataire**, par exemple un généalogiste, pour effectuer une recherche d'héritier (sous-traitant), la requête doit en outre être accompagnée d'un mandat ; **ce mandat devant être précis, à savoir désigner précisément le responsable de traitement**.

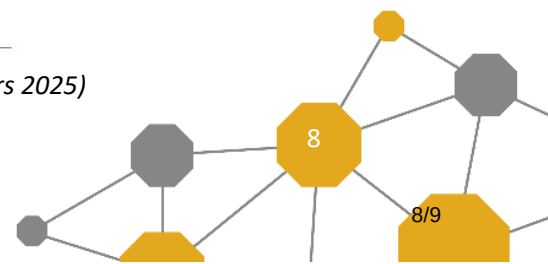
⁴ Source : https://www.ibz.rn.gov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/circulaires/Circulaire-18042024.pdf



4. La requête mentionne clairement **la législation applicable encadrant la mission légale** et les données nécessaires à cet effet, ainsi que les éléments essentiels du traitement de données.
5. Dans la mesure où **cette instance a accès au Registre national**, celle-ci doit, en application de l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, **démontrer que l'obtention des données n'était pas possible par le biais du Registre national**, et ce sous peine d'irrecevabilité.
6. Le notaire ou l'avocat doit **démontrer en quoi la consultation du Registre national ne permet pas de rechercher les données nécessaires**. Ce n'est que lorsque les données pertinentes ne sont pas disponibles, qu'ils pourront s'adresser à l'officier de l'état civil afin de **consulter les registres de la population « papier »**. La communication des données doit dans tous les cas se limiter strictement aux données nécessaires à la mission légale.
7. L'officier de l'état civil peut autoriser le demandeur, par décision motivée, à **consulter lui-même les registres physiques de la population**. Le cas échéant, la consultation doit avoir lieu sous la surveillance et la responsabilité de l'officier de l'état civil ou de son délégué. L'officier de l'état civil peut également réaliser lui-même les recherches et délivrer un extrait dans un délai raisonnable d'un mois.
8. En cas de **refus**, le demandeur peut **contester la décision de refus de l'officier de l'état civil** conformément à l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, à savoir auprès du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ou de son délégué, qui déterminera si la demande répond ou non aux conditions permettant la communication des informations demandées.
9. Le **recours du demandeur auprès du SPF Intérieur** peut être introduit auprès de la Direction générale Identité et Affaires citoyennes, Service Accès, Parc Atrium, Rue des Colonies à 1000 Bruxelles via- e-mail : CallCenterRRN@rrn.fgov.be.

€ A quel prix ?

La commune peut délivrer les extraits et certificats issus de ses registres de la population au **prix coûtant**. La commune peut également, à des fins de vérification, tenir un registre des consultations indiquant qui a consulté les registres de la population, en mentionnant le mandant, une copie du mandat et le dossier auquel la consultation se rapporte, tout en respectant la législation sur la protection des données.



3. Sources

- [Ancien Code civil – Article 29](#)
- [ARRETE ROYAL du 17 mars 2021 relatif aux recherches à des fins généalogiques dans les actes de l'état civil et accordant l'accès à la BAEC aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat - Vanden Broele Connect](#)
- [ARRETE ROYAL du 5 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers - Vanden Broele Connect](#)
- [ARRETE ROYAL du 7 mars 2024 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant la recherche d'héritiers - Vanden Broele Connect](#)
- https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/circulaires/Circulaire-18042024.pdf

